formalizar la contratación de la empresa, cuestión que necesariamente debe materializarse en un acto administrativo.

3. Que, hasta la fecha la empresa proveedora de servicios no ha recibido el pago por los servicios que se ejecutaron y que implicaron un aumento considerable de las labores contratadas. En este sentido, el representante de la empresa ha solicitado al municipio el pago proporcional de sus labores considerando que las tarifas normalmente se fijan por metro cúbico extraído.
4. Que, un principio general del derecho es el de la improcedencia del enriquecimiento sin causa o injustificado. Este principio ha sido ampliamente tratado por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, a propósito del beneficio injusto e incausado que eventualmente pueden enfrentar los organismos del Estado.
5. Que, doctrinalmente se han identificado tres requisitos copulativos que deben cumplirse a fin de acreditarse una situación de enriquecimiento sin causa, estos requisitos son: 1) existencia de un beneficio económico o patrimonial; 2) que correlativamente haya habido un empobrecimiento o detrimento del patrimonio de otro; 3) no haya existido ninguna causa jurídica que justifique dicho enriquecimiento. En este orden de cosas, en caso de no pagar los servicios prestados, el municipio estaría obteniendo un beneficio injustificado en desmedro de la empresa BASGALL Ltda la que sufriría un perjuicio producto de la omisión del pago.
6. Que, en sede del órgano contralor, esta institución se ha planteado innumerables veces respecto a casos de servicios que se prestan por terceros a los órganos del Estado y que no son pagados por éstos últimos, beneficiándose, de este modo, de dichos servicios sin concurrencia de una correlación en las obligaciones pecuniarias.
7. Que, con relación a las facturas, debemos tener en consideración que son instrumentos que contienen una obligación de índole económica para el destinatario de las mismas, la que debe saldarse en el plazo de 30 días desde su emisión, en virtud a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°19.983 que Regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas.
8. Que, en virtud de lo informado por el director de GESCAL en cuanto a los servicios prestados por la empresa Tu fibra telecomunicaciones limitada se tiene por acreditado que las factura Nros 89, 93 y 96 emitida por el proveedor refleja efectivamente las prestaciones realizadas a esta entidad edilicia. En atención a ello, habiéndose corroborado la prestación del servicio y verificado que el monto indicado en las mencionadas facturas el que corresponde proporcionalmente a la prestación efectuada, con la finalidad de evitar un enriquecimiento injustificado se procederá a reconocer la deuda respecto del proveedor y a hacer efectivo el pago de la misma, por el monto contenido en la factura.

TENIENDO PRESENTE:

El Decreto Exento N°1018, dictado con fecha 28-06-2021, que declarar la asunción del Señor Alcalde Aldo Retamal Arriagada y las facultades que a tal autoridad le confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y todas sus modificaciones.